العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• بنك الأسئلة والتدريبات •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

مدني (عقود)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

أسئلة المراجعة النهائية:

البيع — التأمين — الإيجار

عقد البيع	عقد التأمين	عقد الإيجار

القسم الأول أسئلة عقد البيع:

نص السؤال: تكلم عن تعريف عقد البيع في القانون المدني المصري، موضحاً أوجه النقد الموجه إليه، وخصائصه القانونية، مع بيان موقف القانون من رضائية بيع العقار.

تعريف المشرع (م 418 مدني): **"البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ثمن نقدي."**

المذكرة الإيضاحية – ميزتان: أوردت المذكرة الإيضاحية ميزتين للتعريف الجديد، وتفصيلهما في الآتي:

1. **المحل:** لا يقتصر على نقل الملكية بل يتعداه إلى أي حق مالي آخر (حق انتفاع، حق ارتفاق)، وقد يقع في حقوق شخصية (حوالة الحق).
2. **الثمن:** لابد أن يكون من النقود — وصف جوهري يميز البيع عن المقايضة.

ما يستفاد من التعريف: يكشف التعريف عن تلافي النقد الموجه لتعريف م 235 القديم: "عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه" — وقد أُخذ عليه قصره محل البيع على ملكية الأشياء فقط، مع أن البيع يرد على أي حق مالي آخر (حق انتفاع، ارتفاق، حقوق الدائنين، الملكية الأدبية)، وقد تلافى التعريف الجديد هذا النقد فأدخل هذه الأشياء في محله.

أوجه النقد: وجه الفقه إلى التعريف نقدين رئيسيين، وتفصيلهما في الآتي:

MNARA 01105405478

1. **إغفال انتقال الملكية بمجرد العقد:** أهم أثر في القانون الحديث، وقد نص عليه التقنين الملغى صراحة (م 91/145، 92/146)، ووفقاً لم 204 الحالي (الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، دون إخلال بقواعد التسجيل)،

الرد: التعريف وإن أغفل المادة يتضمن نقل الملكية أو الحق العيني فعلاً، ولا يقتصر دوره على إنشاء التزام بالنقل، ويضيف بعض الفقهاء: انتقال الملكية ليس أثراً للبيع، بل أثر للالتزام بنقل الملكية الذي ينشئه البيع.

2. **التعريف بالأثر معيب منطقياً:** المنطق يقضي بأن يكون التعريف ببيان الماهية (الأركان والعناصر المكونة)، لا بالآثار؛ وجوهر العقد ليس الأثر بل التراضي (بدقة)،

رأينا: التعريف بالأثر معيب منطقياً، لكنه عملياً وواقعياً غير معيب؛ فالالتزام بنقل الملكية والالتزام بالثمن — وهما جوهر الآثار — لا يتصور وجودهما دون إرادة تعطيهما شهادة الميلاد، ولولا الإرادة الموجودة فعلاً لما كان لتلك الآثار أثر، وقد عبر المشرع عن هذا بـ"يلتزم به البائع" — ما يفصح عن اتجاه إرادته نحو هذا الالتزام، فيكون تعريفاً صحيحاً.

الخصائص القانونية: للبيع خصائص قانونية تميزه عن غيره من العقود، وتفصيلها في الآتي:

1. **عقد رضائي:** ينعقد بمجرد اتفاق الطرفين دون إجراء شكلي، يستوي أن يكون كتابة أو مشافهة أو إشارة أو موقفاً لا تدع ظروفه شكاً، ويجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً (م 90 مدني)، وليس عقداً عينياً — ينعقد دون تسليم المبيع أو دفع الثمن.
2. **من أعمال التصرف:** الرضا لا يصدر إلا من شخص له أهلية التصرف — بائعاً أو مشترياً.
3. **عقد ملزم للجانبين:** يرتب التزامات متبادلة: البائع بنقل الملكية والتسليم والضمان؛ المشتري بدفع الثمن.
4. **عقد معاوضة:** يتم مقابل ثمن نقدي — يلزم الاتفاق على مقابل هو الثمن، وأن يكون من النقود.
5. **ناقل للملكية:** ينقل الملكية — على شيء معين أو أي حق مالي آخر (م 418)، وينقلها بذاته وفور نشوئه إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم (م 204).

6. **خصائص أخرى: محدد القيمة:** كل طرف يعلم وقت الانعقاد مقدار التزامه إعطاءً ومقدار حقه أخذاً، **عقد مساومة:** لا يتم إلا بعد أخذ ورد ومناقشة، **مدني أو تجاري:** مدني إذا كان موضوعه عملاً مدنياً، تجاري إذا كان مضمونه عملاً تجارياً.

⚠ **موقف القانون من رضائية بيع العقار:** ذهب الفقه إلى رأيين في تكييف بيع العقار بعد تحتم التسجيل، وتفصيلهما في الآتي:

1. **الرأي الأول:** أصبح عقداً شكلياً لا يتم إلا بالكتابة، والتسجيل لازم لنقل الملكية — بالنسبة للمتعاقدين وللغير.
2. **الرأي الثاني (الراجح):** يظل رضائياً ولو ورد على عقار؛ فتحتيم التسجيل يقتضي تدوينه في محرر — لأن التسجيل لا يرد على العمل القانوني في ذاته بل على المحرر المثبت له، وقد تبدد الفهم الذي شابه، وانعقد إجماع الفقه على أن القانون لم يغير من طبيعة البيع الرضائية، وإنما اشترط التسجيل لنقل الملكية فحسب، فبيع العقار ينعقد كبيع المنقول بمجرد التراضي.

نص السؤال: ما هي شروط صحة بيع ملك الغير؟ وما حكمه بين المتعاقدين وبالنسبة للمالك الحقيقي؟ وما أساس البطلان النسبي المقرر له؟

شروط صحة بيع ملك الغير: يشترط لانطباق بيع ملك الغير ثلاثة شروط، وتفصيلها في الآتي:

1. **معين بالذات:** لا في المعين بالنوع — لأن الحق فيه يتعين بالمثل، فلا يوصف بأنه مملوك أو غير مملوك.
2. **غير مملوك للبائع ولا للمشتري:** إن كان مملوكاً للمشتري ← بطلان مطلق (استحالة نقل ملكية إلى من هو مالك له فعلاً).
3. **أن يكون بيعاً:** التعهد عن الغير (الحصول على رضا المالك بالبيع) ليس بيعاً — محله عمل لا نقل ملكية.

حكمه بين المتعاقدين: نصت المادة 466 على حكمه بين المتعاقدين، وتفصيل ذلك في الآتي:

MARA 01105405478

1. **حق الإبطال للمشتري وحده:** م 466 — لأنه تقرر لمصلحته، يرفعه بدعوى أصلية أو بالدفع، وله رفع الدعوى قبل تعرض المالك — لأن البائع قد لا يستطيع الحصول على الملكية، ويثبت له **وإن كان سيئ النية** — لأن م 468 يجعل التعويض لحسن النية، فيفهم منه ثبوت الإبطال لسيئ النية من باب أولى، ويثبت وإن كان البائع حسن النية، ولا حق للبائع في طلب الإبطال.

2. **حق التعويض – للمشتري حسن النية فقط:** جهل وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع — م 468، ولو كان البائع حسن النية، فإن كان سيئ النية ← فقط الإبطال واسترداد الثمن.

سقوط الحق: يسقط حق المشتري بأسباب متعددة، وتفصيلها في الآتي:

1. **إقرار المالك – م 1/467:** يسري في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، والرأي السائد: الإقرار المسقط للحق هو الصادر قبل رفع الدعوى — فبعدها لا يحول دون الحكم.

2. **تملك البائع للمبيع بعد العقد:** أياً كان السبب — يزول المانع، بشرط أن يكون قبل رفع الدعوى.

3. **إجازة المشتري:** صراحة أو ضمناً — بعد علمه، تسقط الحق وتحول العقد إلى صحيح.

4. **التقادم:** 3 سنوات من العلم بعدم ملكية البائع، أو 15 سنة من وقت العقد.

حكمه بالنسبة للمالك الحقيقي: المالك أجنبي عن البيع — فلا يسري في حقه، سواء حُكم بالإبطال أم لا، وسواء سقط حق المشتري أم لا، فإذا سلم البائع المبيع للمشتري — للمالك دعوى الاستحقاق على المشتري، ويرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق أو بالفسخ أو بالإبطال.

أثر إقرار المالك – م 1/467: يسري في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، **الأثر:** نقل الملكية من تاريخ الإقرار (أو تسجيله إن كان عقاراً)، فالحقوق التي قررها المالك للغير قبل الإقرار (رهن، ارتفاق) — إذا شُهرت قبل تسجيل الإقرار — تنتقل الملكية للمشتري محملة بها.

أساس البطلان النسبي: اختلف الفقه في تكييف بيع ملك الغير، وتفصيل الآراء في الآتي:

MARA 01105405478

1. **الرأي الأول – صحيح قابل للفسخ:** البائع لم ينفذ التزامه بنقل الملكية ← للمشتري طلب الفسخ،

النقد: يخالف حكم القانون الذي نص على البطلان النسبي — ولو أخذنا بالفسخ لكان نص بيع ملك الغير تزيداً.

2. **الرأي الثاني – باطل مطلق:** لتخلف المحل والسبب،

النقد: تجاهل أن البائع يلتزم بنقل الملكية — فإذا لم يقم فهو متعاقد تخلف عن تنفيذ التزام رتبه عقد صحيح، لا غير ملتزم لأن العقد باطل.

3. **الرأي الثالث – غلط في الرضا:** المشتري اعتبر ملكية البائع صفة جوهرية دفعته للتعاقد،

النقد: يؤدي إلى ألا يكون البيع قابلاً للإبطال إلا مع حسن نية المشتري — بينما النص يعطيه الحق ولو كان سيئ النية.

4. **الرأي المختار – بطلان نسبي خاص:** النص قرر بطلاناً نسبياً خاصاً — مستثنى من القواعد العامة — **المذكرة الإيضاحية:** "أن البطلان هذا خاص إنشاء النص" — وهو المترجح عند جمهور الفقهاء، والتبرير: الاستحالة **نسبية** (قد يتملك البائع بعد العقد فينقل)، والجزاء المناسب: البطلان النسبي — يزول بإجازة المشتري أو إقرار المالك أو تملك البائع.

نص السؤال: تكلم عن التزامات عقد البيع لكل من البائع والمشتري إجمالاً، مبيناً التزامات البائع (نقل الملكية، التسليم، ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية)، والتزامات المشتري (دفع الثمن، المصروفات، تسلم المبيع)، وجزاء الإخلال بكل التزام.

تمهيد: إذا تم العقد صحيحاً أنتج آثاره — التزامات في ذمة كل من البائع (فصل أول) والمشتري (فصل ثان).

أولاً: التزامات البائع:

التزامات البائع: تتوزع التزامات البائع على ثلاثة عناصر، وتفصيلها في الآتي:

MARA 01054054478

1. **نقل الملكية:** جوهر البيع وغايته، م 428: **"يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً."** والالتزام إيجابي (فرز المثليات، التصديق على الإمضاء، تقديم المستندات) وسلبي (الكف عن كل عمل يجعل النقل مستحيلاً أو عسيراً).
الجزاء: التنفيذ العيني، أو الفسخ، أو التعويض.

2. **التسليم:** تمكين المشتري من المبيع، م 435: **"يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته إذا كان البائع قد أعلمه بذلك."**
الجزاء: التنفيذ العيني، الفسخ، التعويض.

3. **ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية:** ضمان بقاء ملكية المبيع والانتفاع به كاملاً دون منازعة.
الجزاء: وقف التعرض، الفسخ، إنقاص الثمن، التعويض.

ثانياً: التزامات المشتري:

التزامات المشتري: تتوزع التزامات المشتري على ثلاثة عناصر، وتفصيلها في الآتي:

1. **دفع الثمن:** مقابل التزام البائع بنقل الملكية، م 1/458: الفوائد القانونية، م 456: مكان الوفاء.
الجزاء: حبس المبيع، الفسخ (بقوة القانون في المنقول — م 461)، التعويض.

2. **المصروفات:** م 462: **"نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك."**

3. **تسلم المبيع:** مقابل التزام البائع بالتسليم، م 463: منقول موجود بموطن البائع ← يتسلمه في موطنه، م 464: نفقات التسلم على المشتري.
الجزاء: إجبار على التنفيذ عيناً، الفسخ، م 336 (الإيداع أو الحراسة أو البيع بالمزاد)، التعويض.

نص السؤال: تكلم عن انتقال الملكية في عقد البيع، موضحاً حكم المنقول المعين بالذات، والمنقول المعين بالنوع (الإفراز)، والعقار (التسجيل)، ثم بيّن شروط الفسخ بقوة القانون في بيع المنقول (م 461) وآثاره.

📖 **القاعدة العامة – م 204:** **"الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل."**

1. **المنقول المعين بالذات:** تنتقل الملكية بمجرد تمام العقد (م 204، 932) — بشروط أربعة:
   - **١-** منقول معين بالذات (استثناء: بيع جزافي — م 429)،
   - **٢-** مملوك للبائع،
   - **٣-** موجود وقت العقد،
   - **٤-** عدم الاتفاق على إرجاء النقل،

   الآثار: الملكية للمشتري، موقفه من الدائنين، الثمر والنماء، التكاليف، تبعة الهلاك.

2. **المنقول المعين بالنوع (الإفراز):** م 1/205: **"إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء."** الإفراز: تحويل المعين بالنوع إلى معين بالذات،

   الجزاء عند الامتناع — م 2/205: الإلزام، أو الحصول على شيء من النوع ذاته على نفقة البائع، أو المطالبة بقيمة الشيء — دون إخلال بالتعويض.

3. **العقار (التسجيل):** م 934: **"في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى — بين المتعاقدين أو في حق الغير — إلا بمراعاة الأحكام المبينة في قانون الشهر العقاري."** م 9 من قانون الشهر العقاري 114/1946: وجوب شهر التصرفات،

   مرحلتان: العقد الابتدائي (غير المسجل — التزامات شخصية)؛ ما بعد التسجيل (انتقال الملكية)،

   لا أثر رجعي للتسجيل،

   التنازع بين مشتريين: الراجح — الأسبقية المطلقة للتسجيل.

⚖ **شروط الفسخ بقوة القانون – م 461:** لا يقع الفسخ بقوة القانون إلا بتوافر ثلاثة شروط، وتفصيلها في الآتي:

1. **المبيع منقول:** كالسلع والبضائع.
2. **اتفاق على ميعاد واحد لدفع الثمن وتسلم المبيع:** (يتحدد بالاتفاق أو العرف) — فإذا اختلف ميعاد التسليم عن ميعاد دفع الثمن — لا يسري — يرجع للقواعد العامة.

3 **إخلال المشتري بالدفع في موعده:** ليس تمسكاً بحق الحبس بسبب عدم تسليم البائع.

آثاره: الفسخ بقوة القانون — يقع دون حكم ودون إعذار — **مخالفة للقواعد** — مراعاةً لأن عروض التجارة كثيراً ما تنقلب أسعارها وتتلف بسرعة فلا تتحمل طول الإجراءات، وهو للبائع وحده — فله التغاضي وطلب الوفاء بعد الموعد إن وجد مصلحته، ولا يجوز للمشتري التمسك بالفسخ — فهو المقصر، لا يستفيد من تقصيره.

نص السؤال: تكلم عن التسليم في عقد البيع، موضحاً مضمونه ونطاقه وحالة المبيع وقت التسليم، وحق الحبس (م 459–460)، وتبعة الهلاك قبل التسليم (م 437–438).

تعريف التسليم – م 435: **"يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته إذا كان البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع،"** ويكون التسليم **فعلياً** أو **حكمياً** (اتفاق على تغيير صفة الحيازة).

نطاق التسليم – م 432: **"يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء، وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين،"** الملحقات: ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعاً للأصل، بحيث لو فصل عنه لم يؤد الغرض المقصود من الشراء، تقديرها لقاضي الموضوع.

حالة المبيع وقت التسليم: م 431 — التسليم بالحالة التي كان عليها وقت البيع، وهذا يلقي التزاماً آخر يسبق التسليم: المحافظة — تطبيقاً لم 206: **"الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء، والمحافظة عليه حتى التسليم،"** ويسري على المبيع وملحقاته.

حق الحبس – م 459: **"إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال — للبائع حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق، ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، ما لم يمنحه أجلاً بعد البيع، ولو لم يحل الأجل المشتري — إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لم 273"**

سقوط حق الحبس: يسقط حق الحبس بأسباب متعددة، وتفصيلها في الآتي:

1 **الاستيفاء أو التنازل:** —

MARA 01105405478

2. **خروج المبيع باختياره:** كسكوته عند رؤية المشتري يأخذ المبيع وهو قادر على منعه، أما الخروج خلسة أو بغير إرادته — فلا يسقط — وله الاسترداد في 30 يوماً من وقت العلم، وقبل انقضاء سنة من الخروج (م 248).

3. **حوالة البائع حقه في الثمن:** ينتقل الثمن للمحال له بضماناته — ومنها الحبس.

4. **منح أجل جديد بعد البيع:** تنازل ضمني — م 1/459.

5. **هلاك المبيع المحبوس:** يتحمل المشتري التبعة — م 460: **"إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع."**

📖 **تبعة الهلاك – م 437 (الكلي):** **"إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع."** **المقصود:** زوال الشيء بمقوماته الطبيعية، تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم القانوني (لا الفعلي).

📖 **تبعة الهلاك – م 438 (الجزئي):** إذا نقصت القيمة لتلف — للمشتري: **أ)** الفسخ إن كان النقص جسيماً (لو طرأ قبل العقد لما تم البيع)، **ب)** البقاء مع إنقاص الثمن، تقدير الجسامة موضوعي — يتقرر بحكم القاضي — بخلاف الكلي (بقوة القانون).

❓ **نص السؤال:** تكلم عن ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية في عقد البيع، موضحاً أنواع التعرض وشروط الضمان، والحقوق المقررة للمشتري في الاستحقاق الكلي والجزئي، وشروط العيب الموجب للضمان وحقوق المشتري عند وجوده، وأثر هلاك المبيع على دعوى الضمان.

📖 **مضمون الضمان:** ضمان بقاء ملكية المبيع والانتفاع به كاملاً دون منازعة، فيمتنع البائع عن كل فعل يعكر حيازة المشتري، ويدفع تعرض الغير، ويعوضه عن الاستحقاق، ويضمن العيوب الخفية، **لا يشترط التسجيل** — فالتزام شخصي ينشأ من العقد.

أولاً: ضمان التعرض والاستحقاق:

📖 **نص المادة 439 – ضمان التعرض الشخصي:** **"يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي، يكون**

له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري."

1. **أنواع التعرض: تعرض قانوني:** استعمال حق ادعاه البائع يؤدي لنزع المبيع، **تعرض مادي:** اغتصاب العين، فتح متجر مجاور بنفس التجارة، التصرف في العقار لمشترٍ ثانٍ ومبادرة التسجيل.

2. **شروط ضمان التعرض من الغير (3): ١- تعرض قانوني:** ادعاء الغير حقاً على المبيع، **٢- استناد التعرض إلى سبب سابق على البيع أو راجع إلى فعل البائع، ٣- أن يكون حالاً:** موقف إيجابي من الغير — دعوى يرفعها أو يدفع بأن له حقاً.

3. **الحقوق المقررة للمشتري في الاستحقاق الكلي – م 443:** عناصر التعويض:
١- قيمة المبيع وقت الاستحقاق + الفوائد القانونية،
٢- قيمة الثمار التي أُلزم بردها للمستحق،
٣- المصروفات (ضرورية، نافعة، كمالية)،
٤- مصروفات دعوى الضمان والاستحقاق،
٥- تعويض الخسارة والكسب.

4. **الاستحقاق الجزئي – م 444: الخسارة الجسيمة:** رد المبيع وما أفاد منه ومطالبة البائع بالتعويض كما في الكلي، أو استبقاء المبيع والتعويض عن الاستحقاق الجزئي، **غير الجسيمة:** استبقاء المبيع والتعويض عن الجزء المستحق.

ثانياً: ضمان العيوب الخفية:

نص المادة 447: **"يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، وإذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة... ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده."**

1. **شروط العيب الموجب للضمان (3): ١- قديم:** موجود وقت التسليم، **٢- مؤثر:** ينقص القيمة أو النفع بحسب الغاية المقصودة، **٣- خفي:** لا يتبينه الرجل العادي،
الاستثناءان (للعيوب الظاهرة): (١) أن يؤكد البائع خلو المبيع من العيب، (٢) أن يتعمد البائع إخفاء العيب غشاً.

2 **حقوق المشتري عند وجود العيب – م 450:** الإحالة إلى م 444 (الاستحقاق الجزئي): **الخسارة الجسيمة:** الحكم بتعويض الاستحقاق الكلي — يرد المبيع وما استفاده، أو يستبقيه مع التعويض، **غير الجسيمة:** لا فسخ — لكن تعويض عيني (إصلاح البائع إن قبل)، أو نقدي — والخيار للمحكمة.

3 **أثر هلاك المبيع – م 415:** **"تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان،"** فالهلاك لا يسقط الحق — بأي سبب: العيب ذاته، أجنبي، فعل المشتري، **الهلاك بسبب العيب نفسه:** تعويض كامل دون رد إذا كان كلياً، وإذا جزئياً — يرد ما بقي،

مدة الدعوى — م 1/452: سنة من تاريخ التسليم الفعلي، **يجوز الاتفاق على مدة أطول،**

نص السؤال: تكلم عن الغبن في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية، موضحاً شروط الطعن بالغبن وآثاره وحماية الغير حسن النية، ثم بيّن المقصود بالبيع الإيجاري والخلاف الفقهي حول تكييفه وموقف المشرع المصري في القانون المدني الحالي.

الغبن – م 425: **"إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل،"**

شروط الطعن بالغبن: لا يتحقق الطعن بالغبن إلا بتوافر شروط معينة، وتفصيلها في الآتي:

1 **المبيع عقار:** أو حق عيني وارد على عقار (انتفاع، رقبة، حكر)، لا في المنقول مهما بلغت قيمته.

2 **العقار لناقص الأهلية:** صبي مميز، محجور لسفه أو غفلة، وفي حكمه من باب أولى عديم الأهلية، وإذا باشر النائب (ولي/وصي/قيم) فلا إبطال لنقص الأهلية — لكن م 7 ولاية 119/1952 ضيقت سلطتهم.

3 **الغبن > الخمس:** من ثمن المثل — بحسب قيمة العقار وقت البيع لا وقت الدعوى أو الحكم.

4 **على البائع لا المشتري:** فلا طعن للمشتري إذا زاد الثمن على المثل — لكن له الطعن بالاستغلال.

MIARA 01105405478

5 **ليس بالمزاد العلني:** كبيع أموال المدين جبرياً، وبيع عقار القاصر — م 427: **"لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم وفق القانون بطريق المزاد العلني."**

آثار الطعن: للبيع الطعن مطلقاً بتكملة الثمن إلى **4/5 ثمن المثل** ، ترفع من البائع بعد اكتمال أهليته، أو من ورثته، أو من الولي/الوصي/القيم إذا كان ناقص الأهلية هو من باع.

التقادم – م 426:3 سنوات من وقت اكتمال الأهلية أو الوفاة — **مدة تقادم لا سقوط** → يسري عليها الانقطاع، لكن **لا يرد عليها الوقف** — لأن التقادم ≥ 5 سنوات لا يرد عليه الوقف بسبب عدم الأهلية ولو لم يكن للدائن نائب (م 2/382).

حماية الغير حسن النية – م 2/426: **"لا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع."** تطبيقاً للقاعدة العامة في م 17 من قانون الشهر العقاري، فإذا رتب المشتري حقاً عينياً — لا يضر الفسخ بصاحب الحق العيني بشرط حسن نيته وقت الاكتساب — فيعود العقار للبائع محملاً بالحق.

البيع الإيجاري: اتفاق طرفيه على أن يسلم أحدهما شيئاً معيناً للآخر مقابل دفع مبلغ دوري متجدد لمدة معينة، ويعتبران هذا المبلغ أجرة انتفاع، فإذا وفى المتصرف إليه بجميع الأقساط المتفق عليها انتقلت إليه الملكية وانقلب العقد بيعاً واعتبرت الأجرة أقساطاً للثمن؛ وإذا تخلف عن قسط حل ميعاد استحقاقه رد الشيء لمالكه مع حق المالك في الاحتفاظ بما سبق دفعه من أقساط بوصفها أجرة قبضت نظير الانتفاع طوال المدة.

الخلاف الفقهي حول تكييفه: اختلف الفقه في تكييف البيع الإيجاري قبل التقنين الحالي، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **الرأي الأول – إيجار وبيع في آن واحد:** إيجار معلق على شرط فاسخ، وبيع معلق على شرط واقف — الشرط: الوفاء بجميع الأقساط،

النقد: (1) تكييف العقد بيعاً وإيجاراً في آن واحد يتنافى مع طبيعة التكييف — فالمفروض واحد لا متعدد، (2) يؤدي إلى أن البيع تم بدون ثمن — فالأقساط المدفوعة كانت إيجاراً مقابل الانتفاع، فإذا انقلب إلى بيع كان بلا ثمن، فيكون باطلاً لفقدان ركن أساسي.

2 **الرأي الثاني (الراجح) – بيع بالتقسيط:** بيع علق فيه نقل الملكية على شرط واقف (الوفاء بجميع الأقساط) — يتفق مع قصد المتعاقدين الذين قصدا البيع منذ البداية، ولم يكن لوصف العقد إيجاراً أثر سوى كونه وسيلة للحصول على الثمن واستيفاء الأقساط كاملة.

موقف المشرع المصري – م 430: **"إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله، ولو تم تسليم المبيع،" "وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع،" "وتسري أحكام الفقرات السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً،"**

القسم الثاني أسئلة عقد التأمين:

نص السؤال: تكلم عن تعريف عقد التأمين في القانون المدني المصري (م 747)، موضحاً أوجه النقد الموجه إليه، وخصائصه القانونية (العامة والخاصة)، مع بيان موقف القانون من عقد الإذعان في التأمين.

تعريف المشرع – م 747 مدني: **"عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن،"**

مميزات التعريف: يمتاز بأنه يبين العناصر القانونية الأساسية: أطراف العقد (المؤمن، المؤمن له، المستفيد)، وفكرة الخطر الذي يلتزم المؤمن بتغطيته، والتزام المؤمن له بدفع الأقساط، كما يمتاز بأنه لم يعرف التأمين بأنه يستهدف التعويض عن خسارة احتمالية، فجاء سليماً؛ لأنه يصدق على التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار على السواء.

أوجه النقد: يؤخذ عليه أنه لم يتعرض إلا لأحد الجانبين — القانوني — دون الفني، مع أن التأمين لا يتصور وجوده إلا في ظل خلفية فنية هامة، وأهميته ترجع إلى الأساس الفني الذي يقوم عليه، ولهذا يجب أن يوضح التعريف فن التأمين إلى جانب الفكرة التعاقدية.

التعريف الشامل: فالتأمين هو عملية يحمل بمقتضاها أحد الطرفين — المؤمن له — نظير دفع مبلغ معين (القسط) على تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف

الآخر — المؤمن — الذي يتحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر يجرى المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء.

الخصائص العامة: للبيع خصائص قانونية عامة، وتفصيلها في الآتي:

1. **رضائي:** ينعقد بتبادل إرادتين متطابقتين دون شكل خاص، وكتابة بعض القوانين للإثبات لا للانعقاد.
2. **ملزم للجانبين:** التزامات متبادلة: المستأمن — دفع القسط وبيان أوجه الخطر والإعلان عن تفاقمه؛ المؤمن — دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر.
3. **احتمالي:** يصدق على علاقة المؤمن بالمؤمن له.
4. **زمني:** الزمن عنصر جوهري: يُعقد لزمن معين، وفسخه لا أثر رجعي له.

الخصائص الخاصة: للتأمين خصائص خاصة تميزه عن غيره، وتفصيلها في الآتي:

1. **عقد إذعان:** نصت المادة 100 مدني على أن **"القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها،"** وبتطبيقه على التأمين: شركات التأمين تضع وثائق مطبوعة بشروط عامة، ولا يكون أمام المستأمن إلا القبول بها برمتها أو رفضها دون مناقشة، وقد نادى عدد كبير من الفقهاء بتدخل المشرع لحماية المستأمن من تعسف الشركات وشروطها القاسية.
2. **عقد احتمالي:** العقد الاحتمالي هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أو أحدهما وقت إبرام العقد معرفة القدر الذي يأخذه أو يعطيه، وعقد التأمين كذلك بلا جدل؛ لأن مقدار التزام أو منفعة كلا المتعاقدين معاً يقوم على الخطر المؤمن منه،
من الناحية الفنية: التأمين ليس عملية احتمالية بحتة أو مجرد رهان؛ إذ يعتمد المؤمن على الإحصاء وقوانين الأعداد لتحديد أقساط دقيقة ومقاصة المخاطر.

3. **عقد حسن نية:** يجب التضييق في تفسير عقود التأمين؛ فلا يلتزم المؤمن إلا بما نص عليه صراحةً وفي حدود الوثيقة فقط، دون أي توسع أو إضافة،

الفقه الحديث: يرفض وصف التأمين بأنه عقد من العقود الضيقة؛ لأنه لم يعد يتلاءم مع التنظيم القانوني للعقود في العصر الحديث، ويرى أن الوصف لم يقصد به أكثر من تأكيد كون المؤمن لا يلتزم إلا بضمان المخاطر المحددة صراحةً — تطبيقاً لقاعدة **"العقد شريعة المتعاقدين"**،

لا يقتصر حسن النية على الإبرام: بل يتطلبه أثناء التنفيذ وطول السريان.

نص السؤال: ما هي أركان عقد التأمين؟ وما شروط الخطر المؤمن منه؟ وما حكم التأمين من الخطأ العمدي والأخطار غير المشروعة؟

أركان عقد التأمين: يبين من التعريف أن الخطر ركن جوهري، ويستتبع أن يدفع المؤمن له القسط، وأن يدفع المؤمن مبلغ التأمين عند تحقق الخطر، وتفصيل الأركان في الآتي:

1. **الخطر المؤمن منه:** —
2. **القسط:** —
3. **مبلغ التأمين:** —
4. **المصلحة في التأمين:** (ركن رابع أضيف)

تعريف الخطر: **حادثة محتملة لا تتوقف على إرادة أحد الطرفين، وخصوصاً إرادة المؤمن له،** ففكرة الخطر خاصة بالتأمين، ولها فيه معنى خاص غير معناها في القانون المدني أو اللغة العادية.

شروط الخطر: يشترط في الخطر ثلاثة شروط، وتفصيلها في الآتي:

1. **غير محقق الوقوع: وقوعه غير محتمل:** قد يقع وقد لا يقع، كالتأمين من الحريق أو السرقة، **وقوعه محتمل لكن وقته غير معروف:** كالتأمين على الحياة لحالة الموت، **البطلان للاستحالة:** فإذا كان الخطر مستحيل الوقوع كان محل التأمين مستحيلاً، ومن ثم بطل العقد.
2. **غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد:** إذا تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين انتفى عنصر الاحتمال وأصبح تحقيقه رهناً بمشيئته.

MARA 01105405478

3 **مشروع غير مخالف للنظام العام والآداب:** نصت م 749: **"يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين،"**

حكم التأمين من الخطأ العمدي: لا يجوز لشخص أن يؤمن نفسه من خطئه العمدي ؛ لأنه يتعلق بمحض إرادته، فإذا أمن على حياته لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر (م 756 مدني)، وإذا أمن على حياة غيره لمصلحته ثم تسبب عمداً في وفاته فقد تعمد تحقيق الخطر، فلا يرجع على المؤمن بالتعويض (م 757 مدني)، وإذا أمن على منزله من الحريق ثم تعمد إحراقه فقد تعمد تحقيق الخطر (م 2/768 مدني).

حكم التأمين من الأخطار غير المشروعة: لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على نشاط غير مشروع، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **الغرامات والمصادرة:** لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة الجنائية؛ لأن كلاً منهما عقوبة، والعقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام.

2 **المخدرات:** لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في المخدرات، وإلا كان العقد باطلاً لمخالفته النظام العام.

3 **الدعارة والمقامرة:** لا يجوز التأمين على منزل يدار للدعارة أو المقامرة إذا كان الغرض التمكين من هذه الأعمال المنافية للآداب.

4 **الخليلة:** لا يجوز التأمين على الحياة لمصلحة الخليلة إذا كان الغرض دفعها للرضا بالعلاقة غير المشروعة أو الاستمرار فيها.

نص السؤال: تكلم عن التزامات عقد التأمين لكل من المؤمن له والمؤمن إجمالاً، مبيناً التزامات المؤمن له (الإدلاء بالبيانات، الإعلان عن تفاقم الخطر، الإخطار بالكارثة، دفع القسط)، والتزام المؤمن (دفع مبلغ التأمين)، وجزاء الإخلال بكل التزام.

أولاً: التزامات المؤمن له:

التزامات المؤمن له: تتوزع التزامات المؤمن له على أربعة عناصر، وتفصيلها في الآتي:

1. **الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر:** يلتزم المؤمن له عند الإبرام بتوضيح كل ما يعلمه أو يستطيع أن يعلمه من أوجه الخطر،
الجزاء: البطلان في حالة سوء النية — سواء اكتُشف قبل الكارثة أو بعدها، أما حسن النية — فلا يؤثر في قيام العقد، ويُخفض التعويض بنسبة الفرق بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب.

2. **الإعلان عن تفاقم الخطر:** يلتزم المؤمن له بإعلان أي تفاقم يحدث من سريان العقد إلى انتهائه،
الجزاء: للمؤمن — فسخ العقد، أو إبقاء العقد مع زيادة القسط، أو إبقاء العقد دون زيادة.

3. **الإخطار بالكارثة:** إذا وقعت الكارثة، يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن،
الجزاء: نظرية السقوط — سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين جزاءً على الإخلال.

4. **دفع القسط:** القسط هو المقابل الذي يجب على المؤمن له أداؤه للمؤمن،
الجزاء: للمؤمن المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري أو الفسخ مع التعويض، وقد تشترط الشركات وقف التأمين في حالة عدم الوفاء.

ثانياً: التزامات المؤمن:

التزام المؤمن – دفع مبلغ التأمين: يلتزم المؤمن بتصفية آثار الخطر المؤمن ضده حال تحققه، أي بدفع مبلغ التأمين أو عوض التأمين على النحو المتفق عليه، **وهو التزام أساسي، لكنه احتمالي لا ينعقد إلا إذا حدث الخطر،**
الجزاء عند الإخلال: المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري — الحجز على أمواله وبيعها في المزاد العلني واقتضاء المبلغ منها،
المادة 751 مدني: **"لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا في الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه قانوناً،"**

نص السؤال: تكلم عن الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند إبرام العقد، موضحاً شروط البيانات، وجزاء الإخلال (سوء النية وحسن النية)، وخيارات المؤمن عند الاكتشاف قبل الكارثة وبعدها.

أهمية الالتزام: من الالتزامات الرئيسية؛ فبها يقدر المؤمن جسامة الخطر ويحدد القسط — وإن كان يستطيع بوسائل خاصة التحري والاستعلام عن الخطر ومدى جسامته وأن يسلم ببعض

الظروف.

نطاق البيانات: يلتزم المؤمن له عند الإبرام بتوضيح كل ما يعلمه أو يستطيع أن يعلمه من أوجه الخطر، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **بيانات شخصية:** أخلاق المؤمن له وسيرته الذاتية، سبق شهر إفلاسه أو إعساره، سبق سحب رخصة القيادة، سبق رفض طلبه من مؤمن آخر، سبق فسخ عقد أبرمه مع شركة أخرى، سبق إبرام عقود أخرى على نفس الخطر، ومنها صفته بالنسبة للشيء المؤمن عليه.
2. **بيانات موضوعية: في الأشياء:** نوع الشيء والمواد المصنوع منها وتخصيصه وموقعه بالنسبة لمصادر الخطر ووجوه استعماله، **في الأشخاص:** السن والحالة الصحية ماضياً وحاضراً، **في الحوادث:** المهنة ونوع العمل.

حدود الإدلاء: يلتزم المؤمن له بالإدلاء من تلقاء نفسه، لا بالإجابة عن أسئلة النماذج المطبوعة فقط، إذ قد لا تشمل كافة الظروف، والتزامه قاصر على ما يعرف أو كان يمكنه أن يعرف أو كان مفروضاً عليه حتماً أن يعرف.

جزاء الإخلال – سوء النية: إذا أدلى المؤمن له ببيانات غير صحيحة أو كتم بعضها بسوء نية، ترتب على ذلك البطلان، وتفصيل أحكامه في الآتي:

1. **الوقت:** يبطل سواء اكتُشف قبل الكارثة أو بعدها.
2. **الأثر على الخطر:** يبطل سواء كان للبيان أو الكتمان دخل في وقوع الخطر أو لم يكن.
3. **آثار البطلان – المؤمن له:** زوال العقد بأثر رجعي كأن لم يكن: يرد كل ما تلقاه من تعويضات مع فوائدها من تاريخ دفعها.
4. **آثار البطلان – المؤمن:** خلافاً للأثر الرجعي: لا يرد الأقساط المدفوعة قبل البطلان، وله مطالبته بالأقساط المستحقة قبل تقرير البطلان.

جزاء الإخلال – حسن النية: إذا أدلى ببيانات غير صحيحة أو كتم بعض ما يعرفه وهو حسن النية — أي لا يعلم بعدم الصحة — فلا يؤثر ذلك في قيام العقد، كل ما في الأمر أن القسط قدر بأقل مما كان يجب دفعه لو علم المؤمن بكل الظروف.

MNARA 01105406478

خيارات المؤمن – قبل الكارثة: للمؤمن عند اكتشاف الحقيقة قبل الكارثة عدة خيارات، وتفصيلها في الآتي:

1. **إبقاء العقد دون تغيير:** تنازل عن الجزاءات الأخرى.
2. **إبقاء العقد مع زيادة القسط:** ليتناسب مع حقيقة الخطر، يجب إخطار المؤمن له بالرغبة محدداً مدة لتلقي رده.
3. **فسخ العقد:** بإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجري عرف الشركات على عدم وقوع الفسخ إلا بعد عشرة أيام من اليوم التالي لإرسال الخطاب.

الاكتشاف بعد الكارثة: للمؤمن تخفيض مبلغ التأمين أو التعويض بنسبة الفرق بين القسط المتفق عليه والقسط الذي كان يجب دفعه لو علم المؤمن بكل الظروف — تطبيقاً لمبدأ التناسب بين القسط والخطر وبين التعويض والأقساط.

نص السؤال: تكلم عن الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر أثناء سريان العقد، موضحاً المقصود بالتفاقم وأسبابه ونطاقه، والفرق بينه وبين زيادة الخطر واستبعاد الخطر، وخيارات المؤمن بعد الإخطار.

أساس الالتزام: تقديم البيانات عند التعاقد لا يبرئ المؤمن له من التزاماته أثناء التنفيذ، فالعقد من العقود المستمرة التي تتطلب مدة، فقد تطرأ ظروف تقلل الخطر أو تزيده، ويؤسس هذا الالتزام على **مبدأ تناسب القسط مع الخطر** ، الذي يفرض إخطار المؤمن بأي تفاقم يحدث من سريان العقد إلى انتهائه.

المقصود بتفاقم الخطر: كل زيادة تطرأ بعد إبرام العقد — في درجة احتمال الوقوع أو درجة الجسامة — حتى لو لم يكن سبب التفاقم هو الذي أدى إلى وقوع الخطر أو استفحال أثره بالفعل.

أسباب التفاقم: يأتي التفاقم من أسباب متعددة، وتفصيلها في الآتي:

1. **فعل المؤمن له:** تغيير مهنته إلى أشد خطورة، نقل الشيء المؤمن عليه لمكان تزيد فيه فرصة الخطر، تحويل السيارة من خاصة إلى أجرة، تحويل المصنع من صناعة غير خطرة إلى صناعة مواد متفجرة.

2. **سبب أجنبي:** إنشاء مصنع كيماويات بالقرب من المحل المؤمن عليه من الحريق، حدوث زلزال أو براكين بالقرب من العقار المؤمن عليه.

الفرق بين تفاقم الخطر وزيادة الخطر واستبعاد الخطر: يختلف تفاقم الخطر عن زيادة الخطر واستبعاد الخطر في أمور، وتفصيلها في الآتي:

1. **تفاقم الخطر:** زيادة عبء الخطر على المؤمن: بزيادة درجة وقوعه أو درجة جسامته.
2. **زيادة الخطر:** زيادة قيمة الخطر ذاته دون زيادة عبء الخطر على المؤمن — كفندق بنجمتين + مفروشات وتكييف توطئة لأربع نجوم — التزام المؤمن لا يزداد.
3. **استبعاد الخطر:** اتجاه إرادة المتعاقدين عند الإبرام إلى عدم تغطية المخاطر التي تتحقق في ظروف معينة — جائز — كالحرب والثورات الأهلية في التأمين على الأشياء، أو المسابقات الرياضية في التأمين على الأشخاص.

خيارات المؤمن بعد الإخطار: إذا قام المؤمن له بالإخطار، ظل الخطر مغطى تغطية مؤقتة دون زيادة في القسط إلى أن يتخذ المؤمن موقفاً محدداً، وتفصيل خياراته في الآتي:

1. **فسخ العقد:** تطبيقاً للقواعد العامة — لا تعويض عن الفسخ إلا في تفاقم بفعل المؤمن له — الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، قبل حلول موعد القسط التالي — ولا ينتج الفسخ أثره إلا بعد عشرة أيام من إرسال الإخطار.
2. **إبقاء العقد مع زيادة القسط:** بقدر يتناسب مع زيادة الخطر، يشترط لسريان الزيادة قبول المؤمن له، فإن رفض لم يكن أمام المؤمن سوى الفسخ.
3. **إبقاء العقد دون زيادة:** كأن يرى بعد إخطاره إبقاء العقد بشروطه السابقة، والقبول صريح أو ضمني — كاستمراره بعد الإخطار في تحصيل القسط المتفق عليه دون زيادة ودون تحفظ.

نص السؤال: تكلم عن إعادة التأمين، موضحاً تعريفه وطبيعته وصوره وآثاره، ثم بيّن التكييف القانوني لإعادة التأمين (الوكالة، الكفالة، الشركة، الحوالة، الرأي المختار).

التعريف: **عقد بين المؤمن الأول (المباشر) ومؤمن ثانٍ (المعيد)، يلتزم بمقتضاه المعيد بتحمل جزء من المخاطر مقابل قسط معين، مع بقاء المباشر مديناً أصلياً في مواجهة المستأمنين.**

المعنى: نظام يزيد الأمان الناتج عن عقد التأمين، ويقضي بقدر الإمكان على أي احتمال مفاجئ لوقوع الخطر، فالمؤمن يتبع أسس الإحصاء وقانون الأعداد الكثيرة لحساب الاحتمالات ومعرفة نسبة وقوع الخطر، لتحديد سعر القسط المناسب، لكنه يخشى أن تزيد قيمة الخطر على الحساب المعمول، فيلجأ إلى مؤمن آخر (المعيد) يضمن له قيمة المخاطر الزائدة مقابل قسط يتقاضاه منه.

الصور: تتنوع إعادة التأمين إلى صورتين، وتفصيلهما في الآتي:

1. **إعادة التأمين بالمحاصة:** يشترك المعيد مع المباشر في جميع عمليات التأمين التي يقوم بها، أو في نوع معين منها، بالنصف أو الثلث أو الربع أو أي نسبة أخرى،
عيبها: ارتباط المعيد بحد معين من التعويض الفعلي المدفوع عند تحقق الكارثة فعلاً.
2. **إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة:** اتفاق المباشر مع المعيد على نسبة مئوية معينة من مجموع الأقساط التي يتقاضاها في فرع معين، وبمقتضاها تتحقق الإعادة عن المخاطر خلال العام بأكمله،
ميزتها: التبسيط الشديد في الإجراءات، **عيبها:** عدم استنادها إلى أساس فني دقيق في تقدير الخطر.

التكييف القانوني: اختلف الفقه في تكييف إعادة التأمين، وتفصيل الآراء في الآتي:

1. **الرأي الأول – الوكالة:** إعادة التأمين عقد وكالة، يقوم فيه المباشر بدور الوكيل عن المعيد،
نقده: أحكام الإعادة تختلف تماماً عن الوكالة التي لا يلتزم فيها الوكيل بأي التزام ناشئ عن العقد، بل تنصرف الالتزامات إلى ذمة الموكل مباشرة؛ بينما في الإعادة يلتزم المباشر شخصياً أمام المستأمن، ويبقى المعيد أجنبياً غير ملتزم.
2. **الرأي الثاني – الكفالة:** المعيد كفيل للمباشر أمام المستأمن،
نقده: المؤمن لم يبرم الإعادة لصالح المستأمن بل لصالحه شخصياً؛ ولو كان المعيد كفيلاً لكان للمستأمن حق الرجوع عليه مباشرة، بينما هو أجنبي عن العقد.

MARA 01105405478

3. **الرأي الثالث – الشركة:** المباشر والمعيد شريكان؛ لأن العقد يجمع صفات عقد الشركة، **نقده:** لا يشتركان دائماً في تحمل الأرباح والخسائر؛ فقد يكون الربح حليف المباشر بينما يخسر المعيد، فضلاً عن أن الإعادة لا تخضع للإجراءات الشكلية التي يخضع لها عقد الشركة.

4. **الرأي الرابع – الحوالة:** نقل القدر الزائد والمطلوب الإعادة فيه عن طريق الحوالة، **نقده:** الحوالة تقتضي نقل عقد قديم فقط دون نشوء عقد جديد بجانبها، بعكس الإعادة التي عقد جديد متميز تماماً عن عقود التأمين القائمة، ولا يؤثر على الالتزامات الناشئة عنها.

5. **الرأي المختار:** **إعادة التأمين عقد تأمين بالمعنى الصحيح** ، دون رده إلى أحد أنواع التأمين المعروفة، بل صورة جديدة أدى إليها تطور التأمين وتضخم المسئولية وتضاعف قيمة المخاطر وقيام الحاجة إلى الإعادة لبعض المخاطر.

آثار إعادة التأمين – الأحكام القانونية: يتفق مع سائر عقود التأمين في خصائصها (ملزم للجانبين، رضائي، معاوضة)، لكنه يتميز بمبدأين:

1. **المبدأ الأول – حسن النية:** **ثقة كاملة متبادلة تفوق أي نوع آخر من التأمين** ؛ يعتمد المعيد اعتماداً كاملاً على حسن نية المباشر في تقدير الأخطار وإدارة أعماله، ويقتضي إخطار المباشر للمعيد بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المعاد وقت إبرام العقد، وبكل ما يستجد من ظروف تؤثر عليه، فإذا كذب في إحداها بطل عقد الإعادة.
2. **المبدأ الثاني – وحدة المصير:** مصير المعيد مرتبط بالمباشر.

الالتزامات: يتفق مع سائر عقود التأمين في الالتزام بدفع القسط والتعويض، ويتميز بالآتي:

1. **قوائم التطبيق:** يلتزم المباشر بتقديمها للمعيد ليخطر فيها بكل خطر جديد — مؤقتة عند إبرام أي عقد جديد، ونهائية تتضمن بيانات تفصيلية.
2. **الوديعة:** يلتزم المعيد بترك وديعة تحت يد المباشر ضماناً لالتزاماته — نقدية أو شراء بعض القيم المنقولة.
3. **العمولة:** يلتزم المعيد بدفع عمولة للمباشر تحدد بنسبة مئوية من أقساط التأمين، تعويضاً عن النفقات المختلفة.

MARA 01054054278

4. **الإفلاس:** تشتمل عقود الإعادة على شروط حماية، وتختلف الأحكام حسب من وقع منه الإفلاس.

نص السؤال: تكلم عن القسط ومبلغ التأمين في عقد التأمين، موضحاً طبيعة القسط وعناصره (القسط الصافي والأعباء)، وتحديد مبلغ التأمين في تأمين الأضرار وتأمين الأشخاص، ثم بيّن مدى وجوب توافر المصلحة في أنواع التأمين المختلفة.

تعريف القسط: القسط هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل التزام الأخير بتحمل الخطر وتغطيته، فهو **ثمن التأمين لا ثمن الخطر** ؛ فالمؤمن يطلب عادة أكثر من ثمن الخطر، إذ لا يكون ثمن الخطر إلا عنصراً من عناصر التأمين.

مكونات القسط: يتحدد القسط على أساس القسط الصافي ثم تضاف إليه الأعباء، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **القسط الصافي:** المستخلص من دراسة الإحصائيات، ويغطي قيمة الخطر أو ثمنه، وعناصره: **قسط الخطر (المبدأ)** — يتحدد أساساً على ضوء الخطر، **مبلغ التأمين** — يتحدد تبعاً لتغير قيمة المبلغ المؤمن به، **مدة التأمين** — توقف القسط على مدة التأمين، **سعر الفائدة** — يدخل في الاعتبار عند تحديد القسط ما يدره مجموع الأقساط من فائدة.
2. **الأعباء:** المبالغ التي يجب إضافتها إلى القسط الصافي لتغطية النفقات المتعلقة بإدارة مشروعات التأمين، وتشمل: **النفقات العامة** (إيجار المكان، أجور الموظفين)، **الأرباح**، **نفقات إبرام العقود** (عمولات الوسطاء)، **الإعلانات**، **الأعباء الضريبية**.
3. **القسط التجاري أو الإجمالي:** من مجموع القسط الصافي والأعباء يتكون **القسط التجاري أو الإجمالي** الذي يتحمله المؤمن له فعلاً.

مبلغ التأمين: يختلف مبلغ التأمين باختلاف نوع التأمين، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **في تأمين الأضرار:** يقصد به تعويض المستأمن عما أصابه من ضرر بسبب وقوع الخطر في حدود المبلغ المتفق عليه، ولهذا يسمى **التعويض** ، **الصفة التعويضية:** يتوقف على الضرر الناشئ عن الحادث المؤمن منه والمبلغ المؤمن به، ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ التأمين قيمة الضرر وإلا كان إثراء بلا سبب.

MIARA 01105405478

2 **في تأمين الأشخاص:** يتحدد مقدماً دون أن يكون تعويضاً لشيء، ويسمى **رأس المال** .

انتفاء الصفة التعويضية: ليس له صفة تعويضية، ولهذا يتحدد بالقدر المحدد والمتفق عليه في الوثيقة بصرف النظر عما إذا حدث ضرر أو لم يحدث، **الجمع بين المبلغ والتعويض:** يحق للمؤمن له الجمع بين هذا المبلغ وبين التعويض الذي قد يحكم له به قبل الغير، **تعدد مبالغ التأمين:** يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين بتعدد عقود التأمين، وللمؤمن له قبضها جميعاً.

المصلحة في التأمين: المصلحة أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **في تأمين الأشخاص:** لا تظهر أهميتها كركن في التأمين على الأشخاص إلا في حالة **التأمين على حياة الغير**؛ فيثور التساؤل: هل يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء المؤمن على حياته؟ وفي رأينا أن المشرع المصري لم يشترط ذلك، لكن هذا القول قد يدفع المؤمن له للتسبب عمداً في وفاة الغير ما دام لا مصلحة له في بقائه، وقد تلافى المشرع هذه الخشية فاشترط في التأمين على حياة الغير موافقة هذا الغير كتابةً قبل إبرام العقد، طبقاً لنص المادتين 755 و757 مدني.

2 **في تأمين الأضرار:** نصت المادة 749 مدني على أنه: **"يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين،"** فيجب أن تكون المصلحة اقتصادية، أي ذات قيمة مالية، وأن تكون مشروعة، فإذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد في التأمين من الأضرار مصلحة اقتصادية مشروعة في عدم تحقق الخطر، كان عقد التأمين باطلاً لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته.

القسم الثالث أسئلة عقد الإيجار:

نص السؤال: تكلم عن تعريف عقد الإيجار في القانون المدني المصري (م 558)، موضحاً أوجه النقد الموجه إليه، وخصائصه القانونية، مع بيان موقف القانون من رضائية عقد الإيجار (الكتابة في قانون إيجار الأماكن).

تعريف المشرع – م 558 مدني: **"عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم،"**

ما يستفاد من التعريف: يُستفاد من التعريف أربعة أمور، وتفصيلها في الآتي:

1. **التزام المؤجر إيجابي لا سلبي:** يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع، لا مجرد ترك العين، وهو التزام جوهري يميز الإيجار عن البيع: الإيجار يرد على المنفعة، والبيع على العين.
2. **مدة معينة:** يتفق عليها الطرفان، فإن غفلا تولى القانون تحديدها.
3. **الأجرة عنصر أساسي:** تميز العقد، وتدفع وفق الاتفاق، فإن أغفل الطرفان تحديدها وجب دفعها بالطريقة التي يحددها القانون.
4. **محل العقد شيء من الأشياء:** فإن ورد على الأشخاص أو الخدمات فلا يسمى إيجاراً بل عقد عمل أو استصناع.

الخصائص القانونية: للإيجار خصائص قانونية تميزه عن غيره من العقود، وتفصيلها في الآتي:

1. **عقد رضائي:** يتم بمجرد الإيجاب والقبول، لا يشترط لانعقاده شكل خاص، ويجوز للمتعاقدين الخروج على الرضائية بالاتفاق على شكل معين — لأن الرضائية في الإيجار ليست من النظام العام.
2. **عقد ملزم للجانبين:** يرتب التزامات في جانب كل من طرفيه، فهو من العقود التبادلية.
3. **عقد معاوضة:** يحصل كل من طرفيه على مقابل لما التزم به: المؤجر على الأجرة، والمستأجر على المنفعة.
4. **يرد على المنفعة لا على الملكية:** محل الإيجار الانتفاع بشيء معين متمثل في العين المؤجرة ولمدة محددة، أما محل الملكية فتملك كامل وسلطات كاملة على المبيع دون قيد زمني.
5. **عقد مدة:** الزمن عنصر أساسي؛ فلا يتصور انتفاع بالعين إلا خلال فترة، ولابد أن تكون المدة مؤقتة؛ فالتأبيد يؤدي إلى فصل المنفعة عن الملكية وهو غير جائز قانوناً.
6. **يرد على الأشياء غير القابلة للاستهلاك:** لا يرد على الأشياء القابلة للاستهلاك؛ لأن تأجيرها يعني التصرف فيها، إذ تهلك بمجرد استعمالها.

الأصل فيه أنه من أعمال الإدارة: بالنسبة للمؤجر: يدير ملكه، لا يتصرف فيه، وبالنسبة للمستأجر: من أعمال التصرف، وقد يكون إدارة على سبيل الاستثناء، النتيجة: أهلية الإدارة للإيجار، وأهلية التصرف للاستئجار.

MANARA 01054105478

⚠ **موقف القانون من رضائية عقد الإيجار:** خرج المشرع على الرضائية في حالات معينة، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **ق 178/1952 (الإصلاح الزراعي) – م 36:** عقد الإيجار يكون مكتوباً.
2. **ق 49/1977 (إيجار الأماكن):** ضرورة إبرام عقود الإيجار كتابةً، ويلتزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة بأن يثبت في العقد تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة.
3. **طبيعة شرط الكتابة:** شرط الكتابة في قوانين إيجار الأماكن **للإثبات لا للانعقاد** ؛ إذ قصدت إلزام الملاك بتحرير عقود يبين فيها الأجرة الإجمالية وبعض البيانات، لتكون هناك رقابة قانونية فاعلة على اتباع أحكام قواعد إيجار الأماكن الآمرة، وحتى لا يقع المستأجرون فريسة للاستغلال والتهديد بالطرد في أي وقت.

نص السؤال: تكلم عن إيجار ملك الغير، موضحاً صوره، وحكمه بين المتعاقدين وبالنسبة للمالك الحقيقي، ثم بيّن حكم الإيجار الصادر من الوارث الظاهر وأساس نفاذه وشروطه.

صور إيجار ملك الغير: يأخذ إيجار ملك الغير صورتين، وتفصيلهما في الآتي:

1. **الصورة الأولى – الإيجار ممن ليس له حق:** أن يكون المؤجر بلا حق على المال ولا حق في إدارته،
رأيان: الأول (فرنسي): قابل للإبطال، قياساً على بيع ملك الغير، **الثاني:** صحيح لا قابل للإبطال، بل يتوقف على إجازة المالك الحقيقي؛ لأن القابلية للإبطال قاصرة على أحد طرفي العقد، والمالك الحقيقي من الغير.
2. **الصورة الثانية – الوارث الظاهر:** كل من ظهر أمام الناس بمظهر الوارث وتُعومل على هذا الأساس ثم يتضح غير ذلك.

حكمه بين المتعاقدين – الصورة الأولى: اختلف الفقه في حكمه بين المتعاقدين، وتفصيل ذلك في الآتي:

MARA 01105405478

1. **الفرض الأول – سيئا النية:** للمستأجر طلب الفسخ لأن المؤجر لا يستطيع تنفيذ التزامه، وهل له التعويض؟ **ثلاثة آراء: الأول:** لا تعويض؛ لأنه يعلم أن العين غير مملوكة للمؤجر، **الثاني:** تعويض؛ لأن المؤجر كان سيئ النية، **الثالث:** تعويض بصرف النظر عن حسن أو سوء نية المؤجر.

2. **الفرض الثاني – حسنا النية:** الإيجار صحيح ونافذ بين طرفيه وقابل للإبطال لمصلحة المستأجر؛ لأنه وقع في غلط جوهري دفعه للتعاقد، وللمستأجر المطالبة بتعويض.

3. **الفرض الثالث – المستأجر سيئ النية وحده:** له طلب الفسخ مع التعويض، ولا يكون له طلب الإبطال.

حكمه بالنسبة للمالك الحقيقي – الصورة الأولى: المالك من الغير، فالإيجار غير نافذ في مواجهته، فيحق له مطالبة المستأجر بالإخلاء ورد العين إن تسلمها، وليس للمؤجر مطالبة المستأجر برد ما قبضه من ثمار إلا إذا كان المستأجر سيئ النية.

حكم الإيجار الصادر من الوارث الظاهر: يطبق عليه في القواعد العامة أحكام إيجار ملك الغير، فيكون غير نافذ في مواجهة الوارث الحقيقي، لكن المسلم به في فرنسا ومصر أنه ينفذ إذا كان المستأجر حسن النية، حمايةً للأوضاع الظاهرة واستقراراً للمعاملات.

أساس نفاذه: اختلف الفقه في الأساس القانوني لنفاذه، وتفصيل الآراء في الآتي:

1. **الرأي الأول:** القياس على نفاذ الإيجار من المالك تحت شرط فاسخ.

2. **الرأي الثاني (الراجح عندنا):** قاعدة **"الغلط الشائع يولد حقاً"** ،

التبرير: (1) دور القانون حماية من يتعاملون بحسن نية، (2) المشرع أخذ بهذا الحل في الوفاء بحسن نية — م 333. (3) حماية الأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات تقتضي النفاذ.

شروط النفاذ: لا ينفذ الإيجار الصادر من الوارث الظاهر إلا بتوافر ثلاثة شروط، وتفصيلها في الآتي:

1. **حسن نية المستأجر:** ألا يعلم وقت الإبرام أن العين غير مملوكة، ولا يتطلب حسن نية المؤجر.

2 **أن يكون من أعمال الإدارة:** فلا يعمل م 559؛ لأن الوارث الظاهر لا يملك حق الإدارة، ونفاذ الإيجار كان بسبب حسن نية المستأجر.

3 **تاريخ ثابت:** سابق على ظهور الوارث الحقيقي؛ لأن هذا من الغير الذين لا يحتج عليهم بالتصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ.

نص السؤال: تكلم عن التزامات عقد الإيجار لكل من المؤجر والمستأجر إجمالاً، مبيناً التزامات المؤجر، والتزامات المستأجر، وجزاء الإخلال بكل التزام.

أولاً: التزامات المؤجر:

التزامات المؤجر: تتوزع التزامات المؤجر على ثلاثة عناصر، وتفصيلها في الآتي:

1 **تسليم العين وملحقاتها:** م 564: **"يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة،"**

الجزاء: التنفيذ العيني (م 1/568، 2/568)، الفسخ (شرط صريح أو م 2/565)، إنقاص الأجرة (م 1/565)، التعويض.

2 **الصيانة:** م 567: على المؤجر أن يتعهد العين بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها،

الجزاء: التنفيذ العيني، الفسخ، إنقاص الأجرة، الخصم من الأجرة، التعويض.

3 **الضمان:** ضمان التعرض (شخصي ومن الغير) + ضمان العيوب الخفية،

الجزاء: وقف التعرض، الفسخ، إنقاص الأجرة، التعويض، إصلاح العيب.

ثانياً: التزامات المستأجر:

التزامات المستأجر: تتوزع التزامات المستأجر على خمسة عناصر، وتفصيلها في الآتي:

1 **دفع الأجرة:** م 1/586 (الميعاد)، م 2/586 (المكان)، م 587 (الإثبات)، م 588 (وضع منقولات)، م 1/1143 (امتياز)، م 589 (حبس المنقولات)،

الجزاء: حبس المنقولات، الفسخ، التعويض.

2 **استعمال العين بحسب ما أعدت له:** م 579.

الجزاء: تنفيذ عيني، تهديد مالي، وضع تحت الحراسة، فسخ، تعويض.

MARA 01105405478

3. **عدم إحداث تغييرات:** م 580، م 581.

الجزاء: إعادة العين إلى حالتها، التعويض، الفسخ.

4. **المحافظة على العين:** م 583 (عناية المعتاد)، م 582 (الترميمات التأجيرية)، م 584 (مسؤولية الحريق)،

الجزاء: التعويض.

5. **رد العين:** م 590 (عند الانتهاء + تعويض)، م 1/591 (بالحالة التي تسلمها)،

الجزاء: تنفيذ عيني أو تعويض (لا فسخ).

نص السؤال: تكلم عن التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها، موضحاً الحالة التي يجب أن تسلم بها العين، وزمان ومكان ونفقات التسليم، وجزاء الإخلال بالتسليم (التنفيذ العيني، الفسخ، إنقاص الأجرة)، ثم بيّن التزام المؤجر بالصيانة والفرق بين الترميمات الضورية والتأجيرية.

تسليم العين وملحقاتها – م 564: **"يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين،"**

حكم العجز والزيادة: يختلف الحكم باختلاف نوع العجز أو الزيادة، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الزيادة: يسيرة (عرف التسامح):** لا تؤثر على صحة العقد، **كبيرة:** نفرق بين تقدير الأجرة جملةً (لا يلتزم المستأجر بزيادة الأجرة) وبحسب الوحدة (للمؤجر استرداد الزيادة إن كانت العين قابلة للتبعيض، وإلا التزم المستأجر بزيادة الأجرة بنسبة ما زاد).

2. **النقص: يسير (عرف التسامح):** لا مشكلة، **جسيم:** له طلب الإبطال، **حق المستأجر في كل الأحوال:** إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص مع مراعاة حقه في التعويض، **رفع الدعوى:** خلال سنة من تاريخ التسليم الفعلي.

زمان ومكان ونفقات التسليم: تختلف أحكام التسليم بحسب الزمان والمكان والنفقات، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الزمان:** لا نص خاص، والمرجع م 1/346: **"يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك،"**

2. **المكان:** م 1/347: **"إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك."**

3. **النفقات:** على المؤجر — لأنه المسؤول عن التسليم — بما فيها ما يقتضيه نقل الشيء إلى مكان التسليم، أما إن أراد المستأجر التسلم في مكان آخر فالنقل عليه.

جزاء الإخلال بالتسليم: يختلف الجزاء باختلاف صورة الإخلال، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **التسليم المعيب – التنفيذ العيني:** م 1/568: **"إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة."** م 2/568: الترميمات المستعجلة أو البسيطة دون ترخيص، **شرطان:** الإعذار، ومضي وقت مناسب بعده.

2. **التسليم المعيب – الفسخ:** حالتان قضائي إلزامي: **شرط صريح** بانفساخ العقد تلقائياً عند إخلال المؤجر بالتسليم بعد إعذاره، **م 2/565: "إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق."** وفي غير ذلك: سلطة تقديرية.

3. **التسليم المعيب – إنقاص الأجرة:** بنسبة ما أصابه من ضرر لا بقدر ما نقص من الشيء — تطبيقاً لم 1/565.

4. **عدم التسليم أصلاً:** إخلال واضح، فإن كانت الاستحالة (مادية كهلاك العين، أو قانونية كاستيلاء الدولة للمنفعة العامة) فالجزاء الفسخ مع التعويض، بشرط إثبات خطأ المؤجر وسببيته في الاستحالة؛ وإلا فالفسخ فقط.

التزام المؤجر بالصيانة – م 567: نصت المادة 567 على التزام المؤجر بالصيانة في أربع فقرات، وتفصيل ذلك في الآتي:

1. **الفقرة الأولى – الترميمات الضرورية:** **"على المؤجر أن يتعهد العين بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية."**

2 **الفقرة الثانية – الأسطح والمرافق:** **"وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزع الآبار والمراحيض ومصارف المياه،"**

3 **الفقرة الثالثة – التكاليف والضرائب:** **"ويتحمل التكاليف والضرائب المستحقة على العين ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً، فإذا كان بالعداد كان على المستأجر،"** أما الكهرباء والغاز وغيرهما مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.

4 **الفقرة الرابعة – مكملة:** **"كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك،"**

الفرق بين الترميمات الضرورية والتأجيرية: يختلف النوعان في التعريف والأمثلة، وتفصيل ذلك في الآتي:

1 **الضرورية:** اللازمة للانتفاع بالعين على الوجه المقصود من العقد، **أمثلة:** أعمال الأسطح كالتجصيص والبياض.

2 **التأجيرية:** البسيطة التي يقتضيها استعمال العين استعمالاً مألوفاً، **أمثلة:** إصلاح النوافذ والأبواب وصنابير المياه؛ وفي الأراضي: تطهير المساقي والمصارف.

نص السؤال: تكلم عن ضمان التعرض في عقد الإيجار، موضحاً أنواع التعرض (الشخصي ومن الغير)، وشروط الضمان، والحقوق المقررة للمستأجر عند التعرض (الإخطار، دفع التعرض، الفسخ، إنقاص الأجرة، التعويض)، ثم بيّن حكم التعرض المادي من الغير وعمل الجهة الحكومية.

القاعدة – م 1/571: **"على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع،"**

نوعا التعرض الشخصي: يأخذ التعرض الشخصي نوعين، وتفصيلهما في الآتي:

1 **مادي:** عمل مادي يحول دون الانتفاع كلياً أو جزئياً دون سند حق، **أمثلة:** سد نافذة، منع المستأجر من دخول العين.

2 **قانوني:** تصرف قانوني من المؤجر أو أتباعه قبل الإيجار أو بعده يؤدي إلى حرمان أو انتقاص حق المستأجر، **أمثلة:** تقرير حق عيني أو شخصي لشخص آخر على العين ويحتج به.

NARA 01054054178

شروط الضمان: يشترط لضمان التعرض الشخصي أربعة شروط، وتفصيلها في الآتي:

1. **وقوع التعرض فعلاً:** فلا ضمان لمجرد الخشية أو الاحتمال.
2. **وقوعه أثناء مدة الانتفاع:** سواء المدة الأصلية أو الامتداد.
3. **ألا يستند إلى سبب مشروع:** فإن استند إلى قانون أو اتفاق أو حكم قضائي فلا ضمان.
4. **ترتب الحرمان على التعرض:** حرمان من الانتفاع بالمزايا المادية أو المعنوية كلياً أو جزئياً.

الحقوق المقررة للمستأجر – التعرض الشخصي: للمستأجر عند التعرض الشخصي عدة حقوق، وتفصيلها في الآتي:

1. **وقف التعرض:** تنفيذ عيني.
2. **الفسخ:** إن وجد مبرراً.
3. **إنقاص الأجرة:** —
4. **التعويض:** إن كان له مقتضى.

التعرض من الغير – م 572 (القانوني): **"إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع حقوق المستأجر بمقتضى الإيجار، وجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر، وكان له أن يخرج من الدعوى — وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر، فإذا ترتب على الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع، جاز له تبعاً للظروف طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى."**

شروط ضمان التعرض القانوني من الغير: يشترط لضمان التعرض القانوني من الغير أربعة شروط، وتفصيلها في الآتي:

1. **صدوره من الغير:** فالمؤجر ليس من الغير؛ لأنه طرف في العقد.
2. **أن يدعي الغير حقاً متعلقاً بالعين يتعارض مع حق المستأجر:** يكفي مجرد الادعاء — سواء كان مبنياً على أساس أو لا.
3. **وقوعه بالفعل:** —

MANARA 01105405478

4 **وقوعه أثناء المدة:** —

ما يترتب على التعرض القانوني من الغير: يترتب على التعرض القانوني من الغير عدة التزامات، وتفصيلها في الآتي:

1 **الإخطار:** يجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر في أقرب وقت، لم يحدد القانون ميعاداً ولا شكلاً — يجوز بإعلان محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو شفوي، وعبء إثباته على المستأجر.

2 **دفع المؤجر للتعرض:** فور إخطاره — تنفيذ عيني لالتزامه بالضمان.

3 **دفع المستأجر للتعرض بنفسه:** الأصل: لا؛ لأن حقه شخصي، استثناءً: له أن يدفع بنفسه وباسمه في الحالات التي يصلح فيها خصماً حقيقياً — جميع دعاوي الحيازة، وجميع الدعاوي الأخرى التي له فيها صفة الخصم.

4 **نجاح المتعرض:** للمستأجر الرجوع بضمان الاستحقاق على المؤجر، وله تبعاً للظروف الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض.

التعرض المادي من الغير – م 575: **"لا يضمن المؤجر التعرض المادي من أجنبي لا يدعي حقاً — دون إخلال بحق المستأجر في رفع دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوي وضع اليد باسمه على المتعرض، وإذا وقع التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع، جاز له تبعاً للظروف طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة."**

عمل الجهة الحكومية – م 574: **"إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه."** لا يعد تعرضاً مبنياً على سبب قانوني — فالجهة الحكومية تستند إلى حقوق السلطة العامة لا إلى حق خاص.

نص السؤال: تكلم عن ضمان العيوب الخفية في عقد الإيجار، موضحاً شروط العيب الموجب للضمان، والحقوق المقررة للمستأجر (الفسخ، إنقاص الأجرة، إصلاح العيب، التعويض)، ثم بيّن التزام المستأجر بالمحافظة على العين ومسؤوليته عن الحريق وحكم رد العين عند انتهاء الإيجار.

ضمان العيوب الخفية – م 576: **"يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً، ولو كانه**

لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها."

شروط ضمان العيب: يشترط لضمان العيب ثلاثة شروط، وتفصيلها في الآتي:

1. **العيب مؤثر:** حكم قاضٍ الموضوع بحسب الحالة؛ ولا عبرة بالمعيار الشخصي.
2. **العيب خفي:** ألا يستطيع المستأجر تبينه لو فحص بعناية الرجل العادي.
3. **غير معلوم للمستأجر:** وقت تسلم العين، م 2/576: **"ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد."**

الحقوق المقررة للمستأجر – م 577: **"إذا وجد بالعين عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك طلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الإصلاح لا يبهظ المؤجر، فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب."**

التزام المستأجر بالمحافظة – م 583: **"يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً."** ويلتزم بعناية الشخص المعتاد، ومسؤول عن أعمال تابعيه، ويبادر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله.

مسؤولية الحريق – م 584: **"المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه، فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيماً في العقار، هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق."**

طبيعة المسؤولية: مسؤولية عقدية عن أي عين ولو كانت منقولات، والالتزام بتحقيق غاية لا بذل عناية — فلا يتخلص بإثبات عناية المعتاد، بل بإثبات السبب الأجنبي، ويجوز إثباته بكافة الطرق.

الجزاء: التعويض — لكن المسؤولية عقدية فلا تعويض إلا عن الأضرار المتوقعة وقت التعاقد.

رد العين – م 590: **"يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر."**

الحالة التي ترد بها العين – م 1/591: **"على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه."** فإن كان التسليم بمحضر استلام فالتحقق ميسور؛ أما بدونه فيفترض — حتى يقوم الدليل على العكس — أن المستأجر تسلمها في حالة حسنة.

نص السؤال: تكلم عن المدة والأجرة في عقد الإيجار، موضحاً تحديد المدة والحد الأقصى لها والامتداد القانوني والتنبيه بالإخلاء، وشروط الأجرة وتحديدها، ثم بيّن أسباب انتهاء عقد الإيجار، وحالات الإخلاء في قانون إيجار الأماكن.

المدة – تحديدها: المدة عنصر جوهري؛ لا يتصور انتفاع بلا فترة، سواء حددها الطرفان أو القانون، **تحديدها بواسطة الطرفين:** قد يتفقان على المدة ويذكران بدايتها ونهايتها، **تحديدها بواسطة القانون — ثلاث حالات:** عدم الاتفاق على مدة، الاتفاق على مدة غير محدودة، الاتفاق على المدة وتعذر إثباتها.

م 563 – مواعيد التنبيه: **"إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء."** وتفصيل المواعيد في الآتي:

1. **أراضٍ زراعية وبور:** الفترة ستة أشهر أو أكثر: ثلاثة أشهر قبل انتهائها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير — مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
2. **منازل وحوانيت ومكاتب ومتاجر ومصانع ومخازن وما إليها:** الفترة أربعة أشهر أو أكثر: شهرين قبل انتهائها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير.
3. **مساكن وغرف مؤثثة وأي شيء غير ما تقدم:** الفترة شهرين أو أكثر: شهر قبل نهايتها؛ وإذا كانت أقل: قبل نصفها الأخير.

حد أقصى للمدة: كان في المشروع التمهيدي نص يقيّدها بثلاثين عاماً، حُذف في مجلس النواب دون ذكر سبب، فجاء التقنين خالياً من نص يحدد المدة، ولما لم يكن هناك نص قاطع، اختلف

الفقهاء في شأن من يملك التصرف والإدارة معاً، وتفصيل الآراء في الآتي:

1. **الرأي الأول:** لا تزيد على ستين سنة قياساً على حق الحكر.
2. **الرأي الثاني (الراجح عندنا):** الحد الأقصى متروك للقاضي يفصل حسب الظروف، ولا يتقيد بنص الحكر.

شروط الأجرة: يشترط في الأجرة أربعة شروط، وتفصيلها في الآتي:

1. **ممكنة الوفاء:** ممكنة الوجود أو موجودة بالفعل — محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
2. **معينة أو قابلة للتعيين:** الفقه القانوني: لا يشترط العلم بالأجرة — م 562. الفقه الإسلامي: يشترط العلم وإلا كانت الإجارة فاسدة للجهالة.
3. **مشروعة:** غير مخالفة للقانون العام والآداب.
4. **جدية:** حقيقية لا صورية — تنصرف إليها إرادة المتعاقدين.

تحديد الأجرة – م 562: **"إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل."** فالتقدير إما باتفاق، وإما بقاعدة مكملة،

بواسطة المتعاقدين: غالباً يحدد المؤجر والمستأجر الأجرة عند الإبرام، **بواسطة القانون:** أجرة المثل، **وفقاً لقانون إيجار الأماكن:** ٨ أقسام.

حالات الإخلاء في قانون إيجار الأماكن – م 18 من 136/1981: **"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:"**

1. **أ) الهدم الكلي أو الجزئي:** للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة بالقوانين السارية.
2. **ب) عدم وفاء المستأجر بالأجرة:** خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر، (ولا يُحكم بالإخلاء إذا أدى المستأجر قبل إقفال باب المرافعة الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،)

MNAPA 01105405478

3 **ج) ثبوت تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن:** بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً.

4 **د) ثبوت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان أو سمح باستعماله:** بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب.

أسباب انتهاء عقد الإيجار: نقتصر على سببين رئيسيين، وتفصيلهما في الآتي:

1 **انقضاء المدة:** إذا انقضت المدة وبقي المستأجر دون رضاء المؤجر فلا يعد مستأجراً بل **مغتصباً** — لا سند له، ويجوز الحكم عليه بالإخلاء والتعويض (عادة أجرة المثل عن مدة البقاء بعد الانتهاء)، **وجوب التنبيه:** إن اشترط المتعاقدان التنبيه بالإخلاء وجب، **الجزاء:** التنبيه بعد الميعاد باطل — ويتمسك ببطلانه كل من المتعاقدين.

2 **انتقال ملكية العين:** ينتهي ببيع العين — ولو لم يذكر في العقد — بموجب قواعد الاشتراط لمصلحة الغير، **م 1/604: "إذا ما انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية،" استثناء:** إذا كان المشتري هو المستأجر — ينتهي الإيجار بمجرد البيع (اتحاد الذمة)، **شروط انتقال العقد إلى الخلف الخاص (4):** خلف خاص، عقد في شأن الشيء، مبرم قبل الانتقال، علم الخلف.

NOARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثالثة

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ مدني (عقود) — هذا المقرر الحالي

الفقه المقارن (جنايات) — متاح بالتطبيق

النقود والمؤسسات المالية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478